Motu proprio sulla organizzazione del consiglio e senato di Roma e sue attribuzioni, 1 ottobre 1847

PIVS PP. IX. · 1847-10-01 · Italian

PIUS PAPA IX MOTU-PROPRIO

Sulla organizzazione del consiglio e senato di Roma e sue attribuzioni.

Quando la Provvidenza Divina Ci sollevd, a reg- gere la Chiesa e lo Stato, a ciascuna delle popola- zioni soggette al Governo Pontificio si volsero le Nostre cure paterne, ma in ispecie a questinclita Citta Capitale, ch'é la primogenita fra quelle, alla di cui felicita & a Noi dolce vegliare affannosi li giorni e le notti. Di quest'alma Citta sentiamo l'ob- bligo di aver premura speciale, perché alla suprema potesta di Sovrano uniamo in essa ancor quella, di cui tanto il Cuor Nostro si compiace , di Vescovo di Roma; e se verso tutti gli amantissimi sudditi Ci é caro di diffondere le affettuose Nostre sollecitudini, molto pit Jo é verso li Romani che abbiamo tuttodi sotto gli occhi e con straordinaria costanza non cessano di dare alla Sacra Nostra Persona ogni giorno nuove e pit belle prove della loro filiale de- vozione.

Cid che riputammo dover essere cagione di le- tizia pubblica, e quel che pit importa di verace van- taggio a questa Citta dilettissima, si fu il rendere lo splendore antico alla Rappresentanza Comunale della medesima, dandole un Consiglio, che deliberi, una Magistratura che eseguisca il deliberato in quei rami di amministrazione municipale , che poteano

convenirle, ed una rendita proporzionata ai pesi che avrebbe da sostenere. Al Nostro Animo fu piace- vole l'occuparsi di tal pensiero, né Ci spaventarono guelle pur troppo gravi difficolta, che aveano trat- tenuti finora gli Augusti Nostri Predecessori allor- ché misero volenterosi la mano all' opera. Ad una speciale Commissione per ogni titolo ragguardevole commettemmo l'inearico di un regolamento, che il- lesi conservando i diritti della Santa Sede, e della Sovranita, determinasse gli uffiz) della nuova Rap- presentanza ed Amministrazione Comunale di Roma. Ed essendosi questo regolamento dopo il pit: ma- turo esame da Noi trovato di Nostra piena soddi- sfazione, di nostro Moto-proprio, certa scienza,, e con la pienezza della Suprema Nostra potesta or- diniamo e comandiamo quanto segue.

Disposizionl Preliminari

Ae ka rappresentanza e la giurisdizione' tanto amministrativa, quanto giudiziaria , e baronale, ed ogni altra attribuzione della Magistratura Romana, che é@ stata in uso fino ad ora, viene a'cessare in seguito della presente legge. ©)

2. La cits di Roma col suo territorio costi+ tuito dall'Agro Romano, viene rappresentata ed amministrata come negli altri luoghi dello Stato: da un Consiglio che, delibera , eda una Magistratura che esercita l'aimministrazione. obaslga ol

3. Le leggi e consuetudini vigenti nella: organizzazione, e sul regolamento, delle Comunita dello Stato , sono applicabili anche alla citta di Roma colle modificazioni della presente legge.

~TITOLO 1. Del Consiglio

4. ll Consiglio & composto di cento indiyidui domiciliati nel territorio romano, che abbiano Veta di anni venticinque compiti, e sieno sott'ogni rap- porto di commendata condotta.

5. Sessantaquattro di questi sono possidenti. Quindici dei medesimi godranno di una rendita non minore di aanui scudi sei mila, altri trentaquattro di una rendita non minore di annui sendi mille, i quindici rimanenti non minore di scudi duecento.

6. La possidenza consista tanto in beni stabili rustici o urbani , quanto in capitali delle seguenti specie.

Crediti ipotecarj.

Effetti' pubblici intestati, 0 sia nominati.

Assegnamenti vitalizi costituiti dallo Stato o in altro modo,

E generalmente qualunque altro capitale che risulta da atti o titoli autentiei.

La rendita bensi di questi capitali deve giun- gere al doppio di quella dei beni stabili.

7. ll valore degl'immobili si desume dal cen-

simento rustico ed urbano, e la rendita dal ragguaglio del valore medesimo al cinque per cento. 8: Il medesimo in qualunque specie' di possi- denza non s'intende che debba essere depurato da- gli oneri e dal passivo. r

9. L beni stabili debbono essere situati nel

territorio quanto alla vendita infima di seudi duecento, quanto al soprappid, basta la situazione dei medesimi nello Stato.

10. Gli elenchi dei possidenti sono formati, pubblicati, e rettificati annualmente ad istanza deg! interessati, o di officio.

11. Altri trentadue membri del Consiglio yven- gono scelti tra persone di aleuna delle seguenti condizioni.

Quei che esercitano offici pubblici di qualche importanza, 0 professioni di arti liberali, nelle quali si esige la pubblica abilitazione in seguito di uno sperimento di capacith e verificazione di altri re- quisiti, o che appartengono a collegj, ed istituzioni scientifiche, letterarie ed artistiche approvate @ di- stinte. Un

particolare regolamento determinerd pit precisamente , e specificatamente la qualita di _tali condizioni.

I banchieri, negozianti, e mereanti che sieno abili ad essere asevitti alla camera di commercio,

I capi di arti, o mestieri, purehd non vili nd sordidi, che sieno soggetti alla tassa media della patente o che abbiano pit di dieci lavoranti al loro servizio.

12. Quattro fra li Co nalnliasd finalmente » col voto, anch'essi sono quelli, che si deputano a rap- presentare i Corpi ecclesiastici, luoghi_ pii, ed alse stabilimenti pubblici di ogni specie. -

La nomina di questi si fa per metd dal Cant nale Vicario, per met& dallAutorith Governativa,,

13. Il Consiglio' a riserva dei quattro dell ars. ticolo precedente, nella sola prima istallazione della

nuova organizzazione ¢ nominato dal Sovrano. Suc~ cessivamente la nomina dei suoi membri sara fatta dallo stesso Consiglio, ovvero nel modo che yerra stabilito dalle nuove leggi sulle municipali organiz— zazioni, salva sempre |' approvazione superiore a termini delle leggi generali.

14. Il Consiglio si rinnova parzialmente ogni biennio , in modo che venga a_rinnovarsi intiera- mente dopo il sessennio con le seguenti norme.

15. In ciaseuno dei due primi bienni escono dal medesimo cinque fra i Consiglievi tanto della prima, quanto della terza classe di possidenti, undici fra quei della seconda classe dei medesimi, ed altrettanti fra i Consiglieri non possidenti.

Nel terzo biennio, cinque tanto della prima quanto dell'ultima classe di possidenti, dodici della seconda classe, e dieci dei Consiglieri non possi- denti.

Nei due primi bienni l'uscita dei Consiglieri di prima nomina @ decisa dalla sorte; in appresso si regola dall'ordine di anzianita.

16. La surrogazione di nuovi Consiglieri si ef- fettua dal Consiglio in corrispondenza della classe, e del numero dei Consiglieri, che cessarono dalle loro funzioni.

17. La rinnovazione dei quattro Consiglieri de- putati a vappresentare i Corpi Ecclesiastici, ed al- tri dopo ciascun biennio & regolata dall'Autorita che ne ha la nomina.

18. 1 Consiglieri usciti potranno essere rieletti, ma nol potranno dopo la seconda uscita, se non trascorso un biennio.

19. Non possono far parte del Consiglio 'eon temporaneamente pitt individui congiunti fra Joro in linea retta, ne pid fratelli, né altri congiunti fino al terzo grado 'inclusive, che vivano in comunione di famiglia.

20. Sono esclusi dal Consiglio, oltre le persone non ammesse dalle regole generali,

Gli interdetti,

1 debitori della citta per somme scadute da pit di sei mesi,

Quei che sono in lite con la medesima,

Chi abbia contratti con essa, o debba ren- derle conto per qualche gestione amministrativa.

La dispensa da tali motivi di esclusione non potra essere accordata che da] Sovrano.

21. Il Consiglio é presieduto dalla competente Autorita governativa. Quando questa non intervenga, Jo presiedera il Capo della Magistratura, ed in sua mancanza il pit anziano fra quei che la compon- gono.

22. Il medesimo si aduna regolarmente tre volte anno nelle epoche da destinarsi, né pud essere con- vocato straordinariamente, se non nei casi e nel modo che si pratica nelle'altre Comunita dello Stato, oO quando piaccia al Sovrano.

23. Il medesimo non é legale se non v' inter— viene la meta dei Consiglieri attuali. :

24. 1 Consiglieri debbono. intervenire semeily mente. Non si ammette rappresentanza, o procura,

25. | Consiglieri, i quali senza legitima .causa mancheranno d' intervenire a tre successivi consi- gli, due dei quali ordinarj, potranno venire esclusi dal medesimo.

26. Le regole generali alle altre Comunita dello Stato hanno luogo riguardo alle proposizioni e de- liberazioni del Consiglio, tabelle di preventivi, no- mine di sindacatori, e rendimenti di conti.

27. L'approvazione superiore delle deliberazioni consigliari avra sempre luogo, tranne il caso della mancanza di forme, dell'eccesso di potere, e di con- travvenzioni alle leggi.

28. Gli officiali, impiegati, ed inservienti sala- riati della citta, che si nominano dal Consiglio, non sono soggetti alla conferma periodica.

Potra bensi la Magistratura, quando creda di averne motivo dopo il biennio , proporre al Consi- glio di deliberare sulla loro conferma. o esclusione.

TITOLO I. Della Magistratura.

29. La Magistratura della citth di Roma é for- mata da un Senatore, che n'é il capo, e da otto Con- servatori.

La medesima si denomina e costituisce il Se- nato Romano.

Le funzioni ne sono onorarie.

L'eta dei Magistrati non pud essere minore di anni trenta compiti.

30. [1 Consiglio nomina Ja Magistratura dal pro- prio seno nel seguente modo. Tre. membri della medesima vengono scelti fra li Consiglieri di alto merito , e di rendite e condizione la pit cospi-

cua, tra li quali Ja seelta del Senatore appar- tiene al Sovrano. Gli altri tre sono nominati tra li Consiglieri possidenti di rendita non inferiove a scudi mille, ed i tre rimanenti tra le altre elassi di Con- siglieri.

31. La terza parte della Magistratura si rin- nova dopo ciascun biennio, le prime volte per mezzo della sorte,

successivamente secondo I' ordine di an- zianita, di modo che dopo il sessenio si rinnovi Yintero corpo.

32. Ciascun membro del Senato pud essere rie- letto immediatamente una volta dopo la sua ces- sazione. Non potra esserlo perd una seconda volta, sé non trascorso un biennio dacché saranno — ces- sate di nuovo lo sue funzioni.

33. Le funzioni del Senatore sono limitate- ad un biennio,

Potra egli venir confermato colla rielezione e nomina immediata per altro biennio eziandio, ma non pero ulteriormente, se non trascor'so un nuovo biennio,

In ogni caso, cessata quella di Senatove riterra la qualifica di Conservatore per tutto il periodo che gli rimarrebbe a consumare.

34. Resa definitiva mediante la conferma del- YAutorita governativa la nomina de' Magistrati , si supplisce indilatamente alla vavanza rimasta con la medesima nel Consiglio.

35, Il Senatore, ed i Conservatori eletti pre- stano il giuramento nelle mani dell'autorita gover- nativa, quando cid non segua nelle mani di SUA SANTITA'. Prestato il giuramento s'intendono am-

messi all'esercizio delle loro funzioni senz'altra for— malita di possesso.

36. La residenza del Senato continua ad essere ne'palazzi del Campidoglio. Nel luogo medesimo si aduna il Consiglio.

37. Tanto il Senatore, che i conservatori man- terranno il vestiario, le insegne, prerogative, e di- stinzioni di cui finora usarono, sia singolarmente , sia cumulativamente, o in corpo, ad eccezione di quelle relative al potere giudiziario. Delle medesime si formera un'esatto prospetto.

38. Rimasta abolita la giurisdizione baronale sugli antichi feudi della Camera Capitolina, vimarra in facolta del Consiglio il prevalersi dell'opera dei famigli, ed officiali qualunque, che suole fornire il Comune di Vitorchiano: salvise e come di ragione i compensi ai quali potesse esser tenuto nel caso che non volesse prevalersene.

39. In luogo della Guardia detta Urbana, Gapi- tolina, che viene similmente a cessare, il Senato sara assistito ed accompagnato da uno dei corpi_mi- litary pit distinti della Citta e dello Stato, escluse sempre le Guardie Palatine.

40. L'uso delle quattordici Regioni della citta, e del vessillo colla iscrizione S. P. Q. R. in un col suo vessillifero @ conservato. Saranno quelle dei Rio- ni esposte al solito nelle occorrenze, e portate quando cid avra luogo, da quattordici scelti tra i pit probi abitanti de' medesimi a nomina della Magistratura. Indosseranno un conveniente vestiario. | loro uffizj sono meramente onorarj, e durano per due anni,

41. Tutti gli altri ufficj, ed impieghi tanto onv-

rarj quanto stipendiati dalla Camera Capitolina ees= sano colla istallazione della nuova organizzazione , salvi se e come di ragione li compensi da darsi a earico della citta, a favore degl' individui, di: cui la medesima credesse di non prevalersi, 0 che non fos- sero gia provveduti dal Governo.

TITOLO IIL. Sulle attribuzioni dell' Amministrazione.
:

42. Appartengono all'amministrazione della eitta di Roma generalmente, e salvi i rapporti che vi pud aver l'autoritd superiore, e salvi i concerti oppor- tuni colla medesima , le attribuzioni che spettano negli altri luoghi dello Stato all' amministrazione comunale, colle modificazioni della legge presente.

43. La stessa parita degli altri luoghi regola generalmente gli oggetti, nei quali si esige, e il modo col quale deve intervenire la deliberazione , il pa- rere, 0 l'approvazione del Consiglio.

44. La Magistratura amministra tanto i beni di proprieta della citta, che i fondi, gl'introiti, e pro- venti di qualunque specie destinati a sostenere i ca- richi della propria gestione.

AS. Oltve gli altri fondi, locali,. crediti, petiajeli e diritti di qualunque specie, di cui ha goduto si- nora la Camera Capitolina, ed oltre gli altri. beni che potesse in seguito acquistare la citta a titolo oneroso, 0 lucrativo, sono proprieta: della medesima i tre palazzi sul Campidoglio , e loro suppellettili,

e tutti gli .accessori stabili e mobili , interni ed esterni, con la seguente riserva.

Si affida alla Magistratura la custodia ed il mantenimento del Museo di sculture e monumenti, della Pinacoteca, e Protomoteca, che si trovano si- tuate negli edifiz] suddetti.

46. Gli oggetti dell'amministrazione della Ma- gistratura sono altri di direzione, altri di semplice sorveglianza. La direzione pud essere esclusiva , 0 parziale, e questa principale della Magistratura, ov- vero, promiscua coll' Autorita Governativa, o con altri.

47. Appartengono ad essa.

1. Le strade interne della citta, e l'esterne comunali compresi i ponti, ad eccezione di quei tratti di vie nazionali, o provinciali che traversano il suo territorio, rapporto alle quali si osserveranno le regole generali-

2. Le mura, il pomerio, e la manutenzione delle porte della. citté.

3. Le acque, loro acquedotti, serbatoj, e fon- tane di uso e orpamento pubblico, le cloache » e gli emissarj.

4. I giardini, passeggi, ed altri luoghi di ame- nitady e diporto pubblico.

5. Hl vivajo delle piante.

6. Le fabbriche, e locali che i] comune acqui- stera per depositi di provvisioni, come. pozzi da olio, granai, li. gassoi, ed altri recipienti per le illumina- zioai, ed altri simili.

7. 1 cemeteri tanto comuni, che degli acat- tolici, salvi sempre i diritti dell'Autorita eeclesia- stica.

8. Lo stabilimento di mattazione.

9. Finalmente ogni altro stabilimento, che in appresso la eitta venisse ad istituire per servizio degli abitanti.

Tutti li detti oggetti appartengono: alla citta in amministrazione esclusiva.

48. L'amministrazione civica comprende. altrest gli oggetti, seguenti.

61

49. L'annona, e grascia ed ogni altro oggetto di sussistenza degli abitanti, ed approvigionamento della citta.

6.1L.

50. Le misure di sicurezza', subordinatamente bensi alla polizia generale, in ordine, . 1. Alle fabbriche, che minaceiano rovina, alle cose che si gettano, e si sospendono , al. vagare d' individui, e di animali pericolosi,

2. Agl incendi dentro e fuori della citta, pre- venendoli, o riparandoli, al quale oggetts dipendera da essa il corpo dei Vigili,

3. Alle alluvioni, e inondazioni del Tevere per cid che riguarda il soccorso dei cittadini, ed altre opere di beneficenza, e salve sempre -le attri- buzioni del ministéro 'sulle opere pubbliche,

4. Alle altre attribuzioni relative alla sicu- rezza medesima degli abitanti, che in qualunque modo venissero dai nuovi regolamenti di polizia affidate alla Magistratura.

§. HHL.

51. La sanita, e salubrita con dipendenza del- lautorita sanitaria, che vi presiede per tutto lo Stato in ordine specialmente,

1. Alle epidemie, contagi, ed epizoozie, tanto colle misure di prevenzione, che di soccorso,

2. Alle inumazioni, e regolamenti per li lo- eali delle sezioni dei eadaveri,

3. All'asportazione dei cadaveri degli animali, ai depositi di concime, letamai, latrine , ed allo sgombro di, sostanze malsane,

4. Ai comestibili, bevande, e medicamenti guasti, e nocivi,

5. Alle provvidenze per gli asfissiati, idro- fobi, annegati, ed al premio di quei "an li ritirano dalle acque, .

6. Alla inoculazione del vajolo vaccino,

7. Alla disinfettazione dell'agro territoriale ,

_ 8. Ad ogni altra provvidenza igienica.

¢. dV.

"52. La diberta del: passaggio 'in ordine segnata- mente ai seguenti oggetti: 1. Ingombri, e sozzure delle vie, 2. Sporti, ed oggetti irregolari delle fabbriche adiacenti tanto fissi, quanto amovibili, 3. Canali, e stillicidi delle fabbriche, 4. Regolamenti sulle vetture, e mezzi qua- Junque di trasporti stazionarii, 0 in movimento. In

tutto questo si procedera sempre dipendentemente dalle leggi, e di concerto col Ministéro della po- lizia generale.

6. V.

53. La nettezza e decenza per mezzo partico- larmente delle seguenti provvidenze , con Jo stesso concerto e dipendenza dell'autorita superiore:

1. Spurgare , e spazzare le vie, ed inaffiare specialmente quelle di passeggio principale nella conveniente stagione,

2. Regolare l'esposizioni, e le mostre dei ma- celli, e di altri spacci di carni, pesci, erbaggi, e di altri comestibili,

3. Sorvegliare gli atrii, e bassi fondi delle abitazioni,

4. Provvedere alla situazione di arti, o fab- briche incomode per lo strepito, fetore e sudiciume.

¢. VI.

54. L'ornato, e il comodo,

1. Nell'allineamento , simmetria ,@ bist dei fabbricati,

2. Nella nomenclatura delle vie, e numera- zione delle abitazioni,

3. Nella illuminazione notturna della citta,

4. Negli abbellimenti della medesima di ogni genere.

§. VII.

55. La beneficenza, ed il soccorso degli indi- genti,

1. Colle istituzioni di case di lavoro per i po- yeri non invalidi, 2. Colle intraprese di lavori pubblici, 3. Coi depositi di, mendicita per I' invalidi, 4. Coi sussidi a domicilio.

La organizzazione, e regolarizzazione di tali istituti colla distribuzione di deputazioni, ed offic) convenienti in ciascun Rione, o Parrocehia sara or- dinata con disposizioni particolari.

¢. VILL.

56. I medici, cerusici , ostetrici , e farmacisti regionarj.

Sono questi nominati dal Consiglio, e dipen- denti dalla Magistratura,-salva riguardo alle farma- eie la visita, ed ispezione dell'Autorita sanitaria ge- narale.

th,

57. Gli stabilimenti di educazione in soccorso dell' uno e I' altro sesso, le sale e gli asili infantili ed altri di tale carattere.

Si provvedera anche in questo con partico- lari disposizioni , le quali determineranno la parte spettante alla civica amministrazione.

phe

58. La istruzione pubblica tanto popolare , ed elementare dell'uno e l'altro sesso, quanto superiore

ad eccezione dell'Archiginnasio o sia della Univer- sita, e delle seuole addette a particolari istituti, o

corporazioni religiose, o altre scuole private. Spettera

divettamente alla Magistratura l'am- ministrazione delle scuole regionarie attualmente esi- stenti e di tutte le altre scuole, 0 Accademie che la citta venisse ad istituire, 0 mantenere a suo ca- rico, tanto di scienze e lettere, quanto di arti li- berali, agricoltura, mestieri, esercizj pratici, istru-

zioni di sordi e muti, e di ogni altra specie. Sugli altri stabilimenti di studi, non eccet- tuati come sopra, la Magistratura dovra prestarsi al peso d'ingerenza, o sorveglianza, che le potesse es- sere attribuita dalle disposizioni particolari dell'au- torita superiore. 49 I] tutto s'intende sempre colla. eyokeed Alice denza dell'alto Ministéro sugli' studi ed uniforman- dosi alle regole generali di pubblica istruzione ,¢ della sorveglianza, ove occorra, dell'autorita ecele+

siastica.

§. XL

59. Il ecommercio eI' industri in ordine: spe-

cialmente, 18. Do

1. Alle fiere, mercati, @ campi, 0 stazioni di animali destinati 'al consumo della citth, 9)

2. Al registro delle mereuriali per verificare il corso delle derrate di prima necessita,

3. Ai pesi, e misure per guarentigia del com- mercio, i

4. Alle patenti, e loro esibizioni per I'eser- cizio delle arti, e¢ del commercio di concerto col ministéro superiore,

5. Al buon'ordine e disciplina dei mestieri.

¢. XH.

60. Gli spettacoli, le feste, e divertimenti pub- blici.

Comprende quest'oggetto particolarmente le rappvesentazioni, e feste teatrali d'ogni specie, l'alla- gamento del foro agonale, la illuminazione del Tem- pio Vaticano, e sua piazza (quando la Rev" Fabbrica di s. Pietro non ne ha il carico) ed i fuochi artificiali nella ricorrenza dei Santi Apostoli protettori della citta., e nell' anniversavio della Coronazione del Sommo Pontefice, le corse di cavalli, e gli altri di- vertimenti del carnevale, e finalmente le disposizioni da darsi_ in qualunque occasione straordinaria di Jetizia pubblica.

§.. XIU.

61. I registri dello stato civile.

Vi saranno'notate le nascite, i matrimonj, ¢: le morti ch'ebbero luogo, ancorché di persone non do- miciliate nel territorio della citté, qualunque ne sia il culto, e qualunque il domicilio. Sui, medesimi si formera dalla Magistratura annualmente il ruolo della popolazione. Un particolare regolamento determi- nera la forma delle necessarie denuncie, e formalita per serbare in regola tali registri. Tutto cid 'senza punto derogare alla prova esclusiva' dei libri Par- rocchiali quanto al battesimo, alla celebrazione del matrimonio in faccia alla chiesa, ed alla morte dei rispettivi parrocchiani sotto i rapporti ecclesiastici,

e senza derogare al diritto dei parrochi rapporto alle fedi di tali atti.

§. XIV.

62. La polizia rurale in conformita degli altri luoghi dello Stato.

63. La Magistratura é sussidiata per l'esecuzione dei nuovi regolamenti, e nelle sue operazioni col mezzo della forza pubblica, dall'autorita governativa, specialmente mediante li presidenti regionarj.

64. Sara cura della Magistratura e del Consiglio di, prestarsi a tutti glincarichi, che al Sovrano_pia- cera di affidargli nominando deputazioni, 0 commis- sioni temporanee, o permanenti relative all'ammini- strazioni degli ospedali , ed ospizj per glinfermi vecchi, alienati, ed esposti, ed altri qualunque.

65. Il Monte di Pieta, o cassa di prestito di- pendera da una Commissione da organizzarsi me— diante un particolare regolamento del Sovrano; nel quale si determinera la parte che spetta alla Ma- gistratura, ed al Consiglio.

66. La sorveglianza, é cura dei monumenti pub- blici antichi, e moderni é raccomandata all'attivita della magistratura. della citta di Roma, erede di questi gloriosi avanzi dei suoi maggiori, con dipen- denza bensi dal Ministéro superiore, essendo la lore eonservazione di nazionale ed universale interesse.

67. Sara anche affidata alla cura, e sorveglianza della. magistratura di Roma I Archivio e Peay degli atti notarili, o sia Urbano.

68. Le spese della Guardia Civica sono a earico

della citti a norma 'del Regolamento sulla Guardia medesima.

69. Nei giudizj , che potessero aver luogo , la citta sara rappresentata dal Senatore, e gli atti si faranno a di lui nome.

70. 1 fondi occorrenti per sostenere li bisogni dell'amministrazione della citta di Roma sono,

1. I proventi proprii in conformitd della dispo- sizione generale sulle altre Comuni dello Stato, ec- cetto la corrisposta dovuta dal Collegio dei Notari detti gia Capitolini, e la contribuzione solita da pa- garsi dall' universita israelitica, che rimangono abolite.

2. Il dazio di consumo, compreso il macinato per li soli bajocchi venti al rubbio. E riservata sul detto dazio all'Krario una compartecipazione, il di cui quantitativo sard determinato in appresso. "

3. Tutti gli altri dazi comunali, cioé

Tasse per le strade interne, sulle case, vigne, ed orti suburbani.

Tasse per le acque.

Idem per le cloache.

Idem per li cavalli di lusso.

Rendita sulla privativa della neve.

Idem sullo stabilimento di mattazione.

Idem per la compartecipazione che a favore del

Municipio si determinera sulla tassa delle patenti.

4. Le imposizioni addizionali, ove occorrano, sul valore della possidenza degli stabili, e le imposi- zioni particolari sugli altri capitali non immobili , salva sempre I' esecuzione delle rendite del debito pubblico a tenore della legge sul medesimo.

J] tutto a norma delle regole generali, «che sono e saranno in vigore rapporto alli fondi necessarj per li bisogni comunali. 71. Si determinerd con particolare dispiesichasid l'autorita incaricata di esercitare la tutela superioré sull' amministrazione della citta di Roma, e il Consi- glio da cui é assistita, a forma delle altre: provincie dello Stato, e tutto cid che concerne l'amministra- zione e il Consiglio Provinciale.

Disposizionit Transitorie.

72. Il Consiglio che sara nominato per la prima volta nella organizzazione della citta di Roma sara convocato circa il fine del prossimo novembre o sul principio di dicembre per eleggere -la magistratura. Sara presieduto dall'Autorita governiativa.

73. Il Consiglio formera una o pit deputazioni, onde in unione di chi sara incarieato dal Governo, provvedere al regolare passaggio della precedente alla nuova amministrazione degli oggetti di spesa e din- troito , facendone sulle basi attaali uno stralcio preciso.

Nello stesso nodes si determinera il numero, e la qualita degl' impiegati, che dovranno ress, una tae spe nuova amministrazione. [

4. Finché non sia ultimata la liquidazione pevinss di spese, e di rendite, e non sia seguito il definitivo trasporto di queste ultime alla) icivica amministrazione, ricevera questa dal Governo un asséɣgno fisso di annui scadi cinquecentomila da ri- partivsi in rate mensuali per provisorio compenso,

75. La nudva amininistrazione osservera tutti li contratti, che si trovano stabiliti, o in corso relativa- mente agli artivoli di rendite, e di spese, che con il presente Regolamento vengono dichiarati di per- tinenza comunale.

76. Al principio del prossimo anno 1848 la nuova organizzazione comincierA ad avere Ja sua piena ese- cuzione.

Volendo e decretando, che al presente Nostro Moto-proprio ed a tutte e singole cose in esso conte- nute, non possa mai darsi né opporsi eccezione di or- rezione © surrezione, né altro vizio o difetto della Nostra volonta; che mai per qualunque titolo ancor- ché di divitto quesito o di pregiudizio del terzo possa impuguarsi, reyocarsi, moderarsi o ridursi ad viam juris peppure per aperilionem oris; che cosi e non altrimenti debba in perpetuo decidersi ed interpretarsi da qualsivoglia autorita benché degna di speciale menzione, togliendo a tutti indistintamente ogni fa- colta e giurisdizione di decidere o interpretare in contrario, e dichiarando sin da ora nullo, irrito ed invalido tuttocid che scientemente o ignorantemente fosse deciso 0 interpretato, ovvero si tentasse deci- dere 0 interpretare contro la forma e le disposizioni del presente Nostro moto-proprio, il quale yogliamo che abbia il suo pieno ed intievo effetto con la sem- plice Nostra sottoscrizione, benché non sieno state chiamate e sentite qualsieno persone che avessero 0 ptetendessero avervi interesse, e per comprender le quali vi fosse bisogno di espressamente e individual- mente nominarle: tale essendo la Nostra volonta , non ostante la bolla di Pio IV., de 'reqistrandis ,

la regola della Nostra cancelleria de jure quaesito non tollendo, e non ostanti altre leggi e consuetu- dini ed ogni altra cosa che facesse o potesse fare in contrario; alle quali tutte in quanto possano op- porsi alla piena e totale esecuzione del presente moto-proprio, ampiamente e generalmente ed in ogni pi valida forma e maniera deroghiamo.

Dato dal nostro palazzo apostolico al Quirinale il di primo ottobre 1847 anno secondo del nostro Pontificato.

PIVS PP. IX.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Atti del sommo Pontefice Pio IX, parte seconda, volume I. Rome: Tipografia delle Belle Arti, 1857. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the Italian papal act; page numbers and sheet signatures omitted. Several § headings are garbled by the OCR (e.g. 61, 6.1L., th,, phe) and are kept literally. Revision: 2026-10-28T18:23:52Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.